

1501572-94.2019.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 30/09/2022
...)

"PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COLHIDO SOMENTE NA FASE PRELIMINAR. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA APTOS A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA PERFEITA. RECURSO IMPRÓVEDO .1. Se o conjunto probatório formado durante toda a persecução ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Vicente
Foro de São Vicente
1ª Vara Criminal
Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501572-94.2019.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501572-94.2019.8.26.0536
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ELVIS HENRIQUE MUNIZ e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

ELVIS HENRIQUE MUNIZ e TIAGO ANDRADE DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas da denúncia, agindo previamente acordados e com unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo, tentaram subtrair, para si próprios, um cabo elétrico, uma lâmpada, um puxador, seis maçanetas e dois batentes de ferro, todos os bens pertencentes ao Instituto de Análises Clínicas de Santos, não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e ofereceram respostas à acusação.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia. Foi homologada a desistência manifestada pelas partes quanto à oitiva da vítima. Ao final, os acusados foram interrogados.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação dos réus nos termos da denúncia, diante da prova produzida. Formulou pedidos relativos à dosimetria da pena e à fixação do regime prisional, requerendo, ao final, a extração de cópias dos autos e remessa à Polícia Civil para apuração de eventual prática do crime previsto no artigo 1º, §1º, da Lei nº 9.455/97 praticado pelos policiais.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição dos acusados, por falta de provas. Subsidiariamente, formulou pedidos relativos à fixação da pena e do regime prisional.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime de furto descrito na denúncia está bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição, apreensão e entrega, bem como pelos demais elementos constantes nos autos.

A autoria também é certa.

Interrogados em Juízo, os acusados negaram a prática do crime descrito na denúncia.

Tiago alegou que o imóvel já estava com a porta arrombada e ali ingressou com o corréu Elvis para fazer uso de drogas. Contou que estavam dormindo quando sete a oito policiais ali ingressaram, arremessaram bombas, os agrediram e pegaram pertences dentro do imóvel, colocando-os em mochilas, para então atribuírem-lhe falsamente a responsabilidade sobre tais objetos recolhidos. Disse que outras pessoas já haviam estado no imóvel, mas não estavam mais no local quando os policiais lá ingressaram.

Elvis disse ser usuário de drogas e que ingressou no imóvel com o corréu Tiago para lá fazerem uso de entorpecente, mas acabaram dormindo no local. Contou que os dois policiais depoentes ingressaram no imóvel, lançando bombas, agredindo-os e apontando arma em sua direção. Alegou que os policiais, então, pegaram uma sacola que continha diversos objetos e que estava em outra sala, em local próximo, e os acusaram de haver subtraído o que ela continha. Disse que haviam ingressado no imóvel por meio de outras pessoas que lá usavam drogas, mas estas já não mais estavam no local quando os policiais lá ingressaram. Disse que a todo o momento da abordagem esteve com o corréu Tiago.

Contudo, as negativas e as versões fornecidas pelos acusados, além de não serem críveis, encontram-se isoladas no contexto probatório.

A vítima não foi ouvida em Juízo, mas em suas declarações prestadas à Autoridade Policial (fls. 5), declarou que vizinhos a acionaram, noticiando que dois indivíduos haviam ingressado em seu imóvel, que estava disponível para locação. Relatou que se dirigiu ao local, onde viu os indivíduos saindo do imóvel, levando consigo uma sacola cheia de objetos furtados de seu interior, e interpelou-os, momento em que eles retornaram para dentro da edificação. Disse que ligou para a polícia e aguardou a chegada dos agentes de segurança em frente ao seu imóvel.

A testemunha policial miliar Jéssica Aparecida do Nascimento, ouvida sob o crivo do contraditório, consignou não recordar detalhes da ocorrência, diante do decurso do

tempo, e relatou que, diante da informação de que dois indivíduos foram vistos ingressando em uma sala comercial desativada, com indícios de furto, foi ao local dos fatos com seu parceiro de farda. Narrou que os réus foram encontrados dentro do imóvel e junto a eles foram localizados objetos que já haviam sido destacados da sala, como maçanetas de portas, fios e lâmpadas. Não recordou se o acionamento de sua equipe ao local foi feito por populares ou pelo Copom. Esclareceu que, diante do decurso do tempo, não recordava com exatidão se os réus estavam ainda dentro do imóvel, mas consignou que esta circunstância foi descrita no boletim de ocorrência. Não recordou se manteve contato com a vítima, proprietária do imóvel, e não recordou se os réus apresentaram alguma versão sobre os fatos.

A testemunha policial militar Guilherme Henrique de Souza Lima, ouvida em Juízo, narrou que, noticiada pela central policial a ocorrência de um furto, foi ao local indicado e, em frente ao imóvel, encontrou a vítima, proprietária, declarando ter visto dois indivíduos saindo de dentro do estabelecimento comercial com uma sacola e que, ao interpellá-los, ambos voltaram para o interior do imóvel. Relatou que ingressou no local, constatando que uma das portas estava arrombada, e, dentro da edificação, encontrou os acusados. Declarou que, na sacola apreendida, havia fios e cabos elétricos, maçanetas de latão, batentes de porta de ferro e puxadores de latão. Disse, sem recordar com exatidão, que os acusados nada declararam sobre o ocorrido. Não conhecia os réus anteriormente aos fatos. Narrou que o imóvel estava desocupado e fechado, mas não abandonado. Relatou que a porta que estava arrombada era interna, para acesso à edificação.

Em face de toda a prova carreada aos autos, diante das declarações da vítima apresentadas à Autoridade Policial e dos depoimentos das testemunhas policiais militares em Juízo, os quais foram fornecidos com segurança e detalhes, não há dúvidas em se concluir que os réus efetivamente praticaram o delito descrito na denúncia.

Note-se que os depoimentos oferecidos judicialmente pelas testemunhas policiais corroboraram integralmente o relato fornecido pela vítima em sede policial.

Ressalta-se que possui validade probatória o depoimento de vítima, ainda que tenha ocorrido somente em solo policial, mas corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório. Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, I E II E V, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS (ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O DELITO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15, DA LEI Nº 10.826/03). APELO MINISTERIAL EM BUSCA DA CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP E ART. 244-B, DA LEI 8.069/90) POSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA OUVIDA SOMENTE NA FASE INQUISITIVA QUE FOI CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - RES FURTIVA ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. CORRUPÇÃO DE MENORES - CRIME FORMAL - DESNECESSIDADE DE ATESTAR SE O MENOR É CORROMPIDO OU NÃO - SÚMULA 502, DO STJ. RECURSO PROVIDO." (TJSP, 9ª Cam. Criminal - APL 00061000620138260037 - Rel. Des.Ivana David - Publ. 11/08/2015)

"PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COLHIDO SOMENTE NA FASE PRELIMINAR. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA APTOS A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA PERFEITA. RECURSO IMPRÓVEDO .1. Se o conjunto probatório formado durante toda a persecução criminal contiver elementos aptos a formar um convencimento sobre o crime em si, evidenciando coerência fática, os dados probantes podem embasar com veemência uma decisão judicial. 2. Apesar de o ofendido não comparecer em juízo para confirmar a sua versão dada à autoridade policial, isso não impede que as demais provas produzidas em ambas as fases (inquisitiva e processual) não possam corroborar com os fatos descritos na

denúncia. 3. Quanto à dosimetria, ao se observar os critérios utilizados para a fixação da pena base, vê-se que o quantum da pena fora fixado em patamar razoável. 4. Resta impossibilitada a mudança do regime de cumprimento de pena para o aberto, conforme pleiteiam os apelantes, tendo em vista que o delito foi praticado com violência, bem como a pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal. 5. Recurso improvido. Unanimidade. "(TJMA, 3ª Cam. Criminal - APL 00061000620138260037 - Rel. Des. Jose de Ribamar Froz Sobrinho - Publ. 13/05/2013)

Quanto aos testemunhos dos agentes policiais, com enorme grau de confiabilidade, prestam-se a viabilizar a condenação do acusado.

Em relação ao valor probatório do depoimento de testemunha policial destaca-se o seguinte entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais -Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1a Turma - HC n. 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

Veja-se que as testemunhas policiais afirmaram ter encontrado os acusados no interior do imóvel, apreendendo uma sacola com objetos recolhidos da edificação.

Ao contrário do alegado pela Defesa, a testemunha policial Jéssica pode esclarecer que os objetos amealhados para subtração, tais como fios, maçanetas e lâmpadas, estavam em uma sacola junto aos réus.

Já a testemunha policial Guilherme acrescentou que a vítima, que estava defronte ao imóvel, declarou ter visto dois indivíduos saindo de sua propriedade com uma sacola e que ambos retornaram para seu interior quando foram surpreendidos por ela. Asseverou, ainda, a testemunha Guilherme que, na sacola apreendida, havia fios e cabos elétricos, maçanetas e puxadores de latão e batentes de porta de ferro, consignando que a porta para acesso à área interna do imóvel estava arrombada e que o local estava desocupado, mas não abandonado.

Ressalte-se que o relato apresentado pela testemunha policial Guilherme corroborou a narrativa extrajudicial da vítima, quando esta afirmou ter visto os dois indivíduos saindo de seu imóvel, que estava disponível para locação, com uma sacola contendo bens de sua propriedade e que eles retornaram ao seu interior quando interpelados por ela.

De outro lado, os acusados apresentaram versões que, além de estarem isoladas no contexto probatório, sequer são harmônicas entre si. Observe-se que Tiago declarou que sete a oito policiais os abordaram e que eles recolheram objetos dentro do imóvel, colocando-os em mochila, para então atribuírem-lhe falsamente a

responsabilidade pelo crime; ao passo que Elvis contou que a sacola já estava com objetos em outra sala próxima e os policiais, somente os dois depoentes, apenas a apreenderam para responsabilizá-los indevidamente pelo furto.

Assim, ao contrário do alegado pela Defesa, não há dúvidas de que os réus efetivamente foram vistos dentro do imóvel e que com eles foi apreendida a sacola com objetos já destacados da edificação para serem subtraídos.

Dessa forma, o crime de furto e sua autoria restaram bem demonstrados nos autos.

De outro lado, o crime realmente não se consumou.

Os acusados foram detidos no interior do imóvel, onde foi também apreendida a sacola contendo os bens destacados para serem subtraídos.

A qualificadora do concurso de agentes restou bem demonstrada nos autos. Ambas as testemunhas policiais afirmaram que ambos os acusados estavam dentro do imóvel, juntamente com os bens já reunidos para a subtração.

De outra banda, a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser afastada, pois não foi confirmada por prova técnica. Em que pese as declarações da vítima em solo policial e o depoimento da testemunha Guilherme em Juízo, além da ausência de laudo pericial, nenhum outro elemento constante nos autos há a confirmar a efetiva ruptura do obstáculo pelos acusados.

Desta maneira, restou provada a prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo, portanto, a dosar a pena.

Atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, observo que não há razão para aumento das penas-base dos acusados, as quais restam fixadas em seu mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Considerando a situação econômica dos réus, estabeleço o valor de cada dia-multa no mínimo legal, devendo ser corrigido desde a data dos fatos.

Na segunda fase da aplicação da pena, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas quanto ao acusado TIAGO. Quanto ao corréu ELVIS, verifico ser ele reincidente pela prática de mesma espécie de crime, conforme certidão de fls. 42, razão pela qual deve a pena ser acrescida em 1/3, ficando fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na última fase do cálculo da pena, reconhecida a tentativa e considerando o iter criminis percorrido, considerando que os acusados já haviam separado bens para subtração, mas tendo sido eles detidos ainda no interior do imóvel, a pena é reduzida de 1/2, resultando, para o acusado TIAGO, em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, e, para o acusado ELVIS, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa, no valor já estabelecido.

Torno essa pena definitiva na ausência de outras modificadoras.

Fixo ao acusado ELVIS o regime fechado como regime inicial do cumprimento da pena, diante de sua reincidência específica.

Diante da reincidência do acusado ELVIS, não estão presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, de modo que deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos sendo, pela mesma razão, também incabível

o sursis.

Quanto ao corréu TIAGO, fixo o regime aberto como regime inicial do cumprimento de pena.

Ainda, em relação a TIAGO, os pressupostos para substituição da pena privativa de liberdade previstos no artigo 44 do Código Penal estão presentes. A pena privativa de liberdade aplicada não é superior a 4 (quatro) anos, o réu não é reincidente e as circunstâncias previstas no inciso III do mencionado artigo lhe são favoráveis.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

1. CONDENAR o réu ELVIS HENRIQUE MUNIZ, qualificado nos autos, à pena de em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, incidente a correção monetária, por infração ao disposto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal;

2. CONDENAR o réu TIAGO ANDRADE DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de em 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, incidente a correção monetária, ficando a pena privativa de liberdade ora substituída por pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo, a ser melhor especificada pelo Juízo da Execução, por infração ao disposto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Concedo aos réus o direito de recorrerem em liberdade, já que ausentes os requisitos da custódia cautelar.

Ausente demonstração mínima dos integrais prejuízos sofridos pela vítima, bem como pela ausência de pedido nesse sentido na denúncia, deixo de condenar os réus nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo do direito de reparação do ofendido a ser perseguido na esfera cível.

Indefiro o pedido para a extração de cópias dos autos e remessa à Polícia Civil para instauração de inquérito, na forma requerida pelo Ministério Público, uma vez que a Constituição Federal não recepcionou a primeira parte do inciso II do artigo 5º do Código de Processo Penal.

Evidentemente, sob pena de se perder a imprescindível imparcialidade inerente ao juiz, não pode ele deliberar sobre a opinio delicti (cuja titularidade foi entregue pela Constituição Federal de 1988 ao Ministério Público) requisitando a instauração de inquérito policial, indiscutivelmente uma atividade persecutória.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POR FORÇA DE REQUISIÇÃO DO JUIZ. INC. II DO ART. 5º DO CPP NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

1. Não pode o juiz investigar, função própria da autoridade policial, não pode e não deve, também, requisitar abertura de inquérito policial. A primeira parte do inciso II do art. 5º do CPP não foi recepcionada pela Constituição Federal, que alçou o sistema acusatório à sua posição máxima, ao entregar tão-só ao Ministério Público a função de acusar, como se pode observar da leitura do art. 129, VIII, da Constituição Federal. Nemo iudex sine actore (Não há juiz sem autor) ou ne procedat iudex ex officio (o juiz não pode proceder sem provocação da parte). 2. O juiz não pode e não deve deliberar sobre a opinio delicti (opinião, ponto de vista sobre o delito). Há a perda da imprescindível imparcialidade do juiz ao deliberar sobre a opinio delicti, requisitando a instauração de inquérito policial, por tratar-se de uma atividade persecutória. 3. No presente caso, no entanto, o juiz

que requisitou o inquérito não vai presidir o processo, haja vista que foi dele afastado. A proibição de o juiz requisitar o inquérito é para preservar sua imparcialidade." (TRF, 1ª Região, HC 64844 MT 2009.01.00.064844-9, TERCEIRA TURMA, Relator JUIZ TOURINHO NETO, Julgamento em 23 de Novembro de 2009, Publicação em 04/12/2009 e-DJF1 p.214)

Dessa forma, caberá ao próprio Ministério Público providenciar o necessário para a concretização de seu requerimento.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 30 de setembro de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA